

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)

1. Introdução

A **Declaração Universal dos Direitos Humanos** estabelece os **direitos básicos de todos os seres humanos sem qualquer tipo de distinção**, o que significa que ela **se aplica a todas as pessoas independentemente de raça, cor, religião, posição social ou qualquer outra característica**.



Parte-se do entendimento de que **todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e também em direitos**, e é justamente essa ideia que fundamenta toda a estrutura da declaração. Ao afirmar essa igualdade essencial entre todos, o documento busca garantir que ninguém seja excluído ou tratado de forma inferior, reforçando que esses direitos são universais e pertencem a todos simplesmente pelo fato de serem humanos.

Essa declaração tem como principal objetivo **universalizar os direitos humanos**, ou seja, fazer com que esses direitos não fiquem restritos a um único país ou cultura, mas sejam reconhecidos e respeitados em todo o mundo. Trata-se, portanto, de um **conjunto de normas de alcance internacional**, pensado para orientar a atuação dos países na proteção dos direitos fundamentais de seus cidadãos.

A necessidade de universalizar esses direitos surge em um contexto histórico muito específico, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo presenciou graves violações de direitos e percebeu a urgência de estabelecer parâmetros comuns que evitassem que tragédias daquela magnitude voltassem a acontecer. Assim, a declaração também está diretamente ligada à busca pela manutenção da paz mundial.

Formalmente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos possui a forma de uma **resolução da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas**, sendo identificada como a **resolução 217 A**. Ela entrou em vigor no dia 10 de dezembro de **1948**, data que se tornou um marco na história dos direitos humanos.

É importante compreender a sequência histórica desses acontecimentos: a Organização das Nações Unidas foi criada em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de promover a cooperação internacional e evitar novos conflitos.

Posteriormente, foi a própria Assembleia Geral dessa organização que elaborou o texto da declaração, consolidando-o e tornando-o oficial em 1948. Essa distinção entre a criação da ONU e a entrada em vigor da declaração é fundamental, pois muitas vezes pode haver confusão entre essas datas.

O documento é composto por 30 artigos, cada um deles dedicado a apresentar direitos e liberdades fundamentais que devem ser assegurados a todos. Esses artigos servem como um guia para a atuação conjunta dos países, orientando políticas e práticas que garantam a dignidade humana.

A declaração funciona, portanto, como um **parâmetro internacional**, um referencial que direciona os Estados na construção de sociedades mais justas, nas quais os direitos sejam efetivamente protegidos. Ao longo de seus artigos, são detalhadas diversas garantias, mostrando como esses direitos devem ser compreendidos e aplicados na prática.

Por tudo isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerada um marco histórico na universalização dos direitos humanos. Ela representa o momento em que a comunidade internacional reconheceu, de forma organizada e formal, que certos direitos pertencem a todas as pessoas e devem ser protegidos em qualquer lugar do mundo.

Esse caráter universal é justamente o que torna o documento tão relevante e frequentemente cobrado, já que ele simboliza a consolidação de um ideal comum de dignidade, igualdade e liberdade para toda a humanidade.

2. Preâmbulo

Ao iniciar a análise do conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é importante compreender o papel do seu preâmbulo, que funciona como uma introdução composta por fundamentos essenciais que justificam a existência do documento.

Esse preâmbulo é estruturado em sete considerandos, sendo que, inicialmente, é possível observar parte deles, enquanto os demais complementam essa base introdutória. Esses considerandos têm como principal objetivo apresentar os princípios que sustentam toda a declaração, especialmente no que diz respeito à defesa da dignidade humana, que é o elemento central de todo o sistema de direitos humanos.

A dignidade humana aparece como o núcleo fundamental desses direitos, sendo o ponto de partida para a construção de todas as garantias previstas na declaração. Ao compreender a dignidade como algo inerente a todos os seres humanos, entende-se que ela não depende de qualquer condição externa, sendo um valor intrínseco à própria existência da pessoa.

Assim, todo o conteúdo da declaração gira em torno da proteção e promoção dessa dignidade, que fundamenta os direitos e liberdades assegurados.

O primeiro considerando destaca que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os seres humanos, juntamente com seus direitos iguais e inalienáveis, constitui a base da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Esse trecho revela elementos fundamentais das características dos direitos humanos.

Ao afirmar que esses direitos são iguais, reforça-se a ideia de que pertencem a todos sem distinção. Ao qualificá-los como inalienáveis, entende-se que não podem ser vendidos, transferidos ou renunciados, ou seja, não são comercializáveis nem passíveis de negociação. Além disso, esse considerando conecta diretamente esses direitos a três valores essenciais: liberdade, justiça e paz.

Essa associação não é aleatória, pois reflete o contexto histórico em que a declaração foi elaborada, logo após a Segunda Guerra Mundial, período marcado por intensas violações de direitos e pela necessidade urgente de reconstrução de um cenário internacional mais equilibrado e pacífico.

A menção à paz também pode ser compreendida dentro da evolução histórica dos direitos humanos. Dentro da classificação por gerações, esse direito é tradicionalmente associado à terceira geração, conforme a teoria desenvolvida posteriormente, que agrupa direitos relacionados à coletividade, à solidariedade e à convivência pacífica entre os povos.

Ainda que existam interpretações mais recentes que ampliem essa classificação, o contexto da declaração remete à concepção original ligada ao período pós-guerra.

O segundo considerando aprofunda ainda mais esse contexto histórico ao afirmar que o desrespeito e o desprezo pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que chocaram a consciência da humanidade.

Esses atos estão diretamente relacionados às atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, como os campos de concentração, o extermínio em massa de judeus e de outros grupos, incluindo pessoas com deficiência, ciganos, idosos e homossexuais, entre tantos outros que foram vítimas de perseguições sistemáticas.

Esse cenário evidencia o que acontece quando os direitos humanos não são respeitados, reforçando a necessidade de sua proteção em nível global.

Além disso, esse mesmo considerando aponta que a construção de um mundo em que as pessoas possam desfrutar de liberdade de expressão e de crença, vivendo livres do medo e da miséria, foi reconhecida como a mais alta aspiração humana.

Essa afirmação revela que, diante das experiências traumáticas do período, o desejo coletivo passou a ser a construção de uma sociedade em que todos pudessem viver com dignidade, exercendo suas liberdades fundamentais sem sofrer opressões ou privações extremas.

A busca por um mundo mais justo, livre e seguro passa, então, a orientar a elaboração da declaração, consolidando-se como um compromisso internacional voltado à proteção integral da pessoa humana.

Considerando que o reconhecimento da **dignidade** inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da **liberdade, da justiça e da paz no mundo**.

Considerando que o **desprezo e o desrespeito** pelos direitos humanos resultaram em **atos bárbaros** que ultrajaram a consciência da humanidade; e considerando que o advento de um mundo no qual os **seres humanos** desfrutem de **liberdade de expressão e crença** e estejam **livres do medo e da miséria** foi proclamado como a mais **alta aspiração das pessoas comuns**.

O terceiro considerando afirma que é essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, estabelecendo uma ideia fundamental: não basta que os direitos existam no plano teórico, é necessário que haja um sistema jurídico estruturado e eficaz que garanta sua aplicação prática. O Estado de Direito representa justamente essa organização em que o poder estatal está submetido às leis, e não atua de forma arbitrária.

Quando os direitos humanos são devidamente protegidos dentro desse sistema, evita-se que as pessoas sejam levadas a situações extremas, como a necessidade de se rebelar contra a tirania e a opressão. Ou seja, a proteção institucional dos direitos funciona como um mecanismo de prevenção de conflitos, impedindo que injustiças acumuladas levem a revoltas, guerras ou colapsos sociais.

O quarto considerando reforça a importância de promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Essa ideia está diretamente ligada ao contexto histórico posterior à Segunda Guerra Mundial, quando havia uma preocupação intensa em evitar novos conflitos armados.

Ao incentivar a cooperação, o diálogo e o respeito mútuo entre os países, busca-se construir um ambiente internacional mais estável e pacífico, reduzindo as chances de novas guerras. Assim, a promoção dessas relações não é apenas um ideal diplomático, mas uma estratégia concreta para garantir a paz mundial.

Todos esses considerandos funcionam como justificativas que explicam por que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada. Eles revelam as motivações históricas, políticas e sociais que levaram à elaboração do documento, mostrando que ele não surgiu de forma aleatória, mas como resposta a problemas concretos enfrentados pela humanidade.

O quinto considerando destaca que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana, bem como na igualdade de direitos entre homens e mulheres. Além disso, expressa o compromisso de promover o progresso social e melhores condições de vida com mais liberdade.

Esse trecho evidencia que a declaração não surge isoladamente, mas está alinhada com os princípios já estabelecidos na criação da própria Organização das Nações Unidas, reforçando valores como igualdade, dignidade e desenvolvimento social.

O sexto considerando aborda o compromisso dos Estados-membros em cooperar com as Nações Unidas para promover o respeito universal aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Essa cooperação se concretiza por meio de diversas ações conjuntas, incluindo missões internacionais voltadas à manutenção da paz e à reconstrução de regiões afetadas por conflitos.

Essas iniciativas demonstram que a proteção dos direitos humanos não é responsabilidade isolada de um único país, mas um esforço coletivo que envolve a atuação coordenada da comunidade internacional. Nessas ações, a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais deve sempre orientar as práticas adotadas, garantindo que mesmo em contextos de crise esses princípios sejam respeitados.

Por fim, o sétimo considerando ressalta que a compreensão comum desses direitos e liberdades é de extrema importância para o pleno cumprimento do compromisso assumido pelos Estados. Isso significa que não basta apenas reconhecer formalmente os direitos humanos; é necessário que haja um entendimento compartilhado sobre seu significado e sua aplicação.

Esse entendimento comum permite que os países atuem de maneira mais alinhada e eficaz na promoção e proteção desses direitos, fortalecendo o compromisso internacional estabelecido com a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Considerando ser essencial que os **direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei**, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão,

Considerando ser essencial promover o **desenvolvimento de relações amistosas entre as nações**,

Considerando que os povos das **Nações Unidas** reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos **direitos fundamentais fundamentais**, na **dignidade** e no **valor da pessoa humana** e na **igualdade de direitos entre homens e mulheres**, e determinaram promover o **progresso social** e **melhores condições de vida** com mais **liberdade**,

Considerando que os **Estados-Membros** se **comprometeram a alcançar**, em **cooperação com as Nações Unidas**, a promoção do **respeito universal** e a observância dos **direitos humanos e das liberdades fundamentais**.

Considerando que um entendimento comum destes direitos e liberdades é a maior importância para o pleno cumprimento desse compromisso, agora, portanto,

3. Análise dos Artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos

Ao avançar para os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o primeiro artigo já apresenta uma síntese extremamente importante de todo o conteúdo do documento.

Ele estabelece que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, além de serem dotados de razão e consciência, devendo agir uns com os outros com espírito de fraternidade. Esse dispositivo inicial não apenas inaugura a declaração, mas também concentra ideias fundamentais que orientam toda a sua estrutura.

Ao afirmar que todos nascem livres, está se reconhecendo a liberdade como um atributo natural do ser humano, algo que não depende de concessão do Estado. Em seguida, ao declarar que todos são iguais, reforça-se a ideia de igualdade em dignidade e em direitos, afastando qualquer justificativa para discriminações ou hierarquizações entre as pessoas.

A menção à razão e à consciência indica que os seres humanos possuem capacidade de discernimento e responsabilidade moral, o que fundamenta a forma como devem se comportar em sociedade. Por fim, a exigência de agir com espírito de fraternidade aponta para a necessidade de convivência solidária, baseada no respeito mútuo.

Esse artigo também reflete diretamente os ideais associados à Revolução Francesa, que se consolidaram como pilares dos direitos humanos: liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade se relaciona aos direitos individuais, tradicionalmente classificados como direitos de primeira geração.

A igualdade conecta-se aos direitos de segunda geração, que envolvem garantias sociais e a busca por condições mais justas de vida. Já a fraternidade está associada aos direitos de terceira geração, que dizem respeito à coletividade, à solidariedade e à convivência pacífica entre os povos.

Dessa forma, o primeiro artigo, por si só, já expressa essas três dimensões dos direitos humanos, mostrando como esses conceitos históricos se encontram incorporados na declaração.

O artigo segundo complementa essa ideia ao afirmar que todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e das liberdades estabelecidos na declaração, sem distinção de qualquer espécie. Isso inclui, de forma explícita, critérios como raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição.

Esse dispositivo reforça o caráter universal dos direitos humanos, deixando claro que nenhuma característica individual pode ser utilizada como justificativa para negar ou restringir direitos. O simples fato de ser humano já é suficiente para que a pessoa seja titular de todos esses direitos.

Além disso, o artigo segundo apresenta um segundo ponto importante ao afirmar que não deve haver qualquer distinção baseada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território ao qual a pessoa pertence. Isso significa que a nacionalidade ou a situação política de um território não podem servir como fundamento para tratamento desigual.

Essa previsão está diretamente relacionada ao combate à xenofobia, ou seja, à discriminação baseada na origem nacional. Independentemente de a pessoa pertencer a um país independente, a um território sob tutela ou a qualquer outra condição política, seus direitos devem ser igualmente respeitados.

O artigo terceiro, por sua vez, apresenta um núcleo essencial dos direitos humanos ao estabelecer que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Esses direitos são considerados fundamentais e servem como base para a proteção da pessoa humana em qualquer sociedade.

A vida aparece como o direito mais básico, pois sem ela não é possível exercer qualquer outro direito. A liberdade garante a autonomia do indivíduo, enquanto a segurança pessoal protege contra arbitrariedades, violências e abusos.

Esses direitos também se refletem no ordenamento jurídico interno, sendo incorporados em textos constitucionais. No caso brasileiro, por exemplo, esses princípios aparecem de forma clara no artigo 5º da Constituição de 1988, que assegura a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, tanto para brasileiros quanto para estrangeiros residentes no país.

Isso demonstra como os valores estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos foram internalizados, passando a integrar o sistema jurídico nacional e orientando a proteção dos direitos fundamentais.

Ao longo da análise dos artigos, percebe-se que esses direitos não estão isolados, mas se conectam e se reforçam mutuamente, formando um conjunto coerente de garantias voltadas à proteção da dignidade humana.

A presença desses direitos na Constituição evidencia que a declaração não se limita ao plano internacional, mas influencia diretamente a organização jurídica dos Estados, que passam a incorporar e concretizar esses princípios em suas próprias normas.

Artigo 1

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

Artigo 2

1. **Todo ser humano** tem capacidade para gozar os **direitos e as liberdades** estabelecidos nesta Declaração, **sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.**
2. **Não será também feita nenhuma distinção** fundada na condição **política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa**, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.

Artigo 3

Todo ser humano tem direito à **vida, à liberdade e à segurança pessoal.**

Seguindo a análise dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo quarto estabelece de forma categórica que ninguém será mantido em escravidão ou servidão, além de determinar que o tráfico de pessoas escravizadas deve ser proibido em todas as suas formas.

Esse dispositivo é direto e não admite exceções, deixando claro que qualquer forma de escravidão é absolutamente incompatível com os direitos humanos. Aqui se encontra um exemplo de direito humano absoluto, ou seja, um direito que não pode ser relativizado em nenhuma circunstância.

Diferentemente de outros direitos, que podem sofrer limitações dependendo do contexto, a proibição da escravidão é total e inegociável, não podendo ser justificada sob nenhuma hipótese.

Essa ideia ajuda a compreender a diferença entre direitos humanos relativos e absolutos. Muitos direitos, como a liberdade de expressão, possuem limites, pois seu exercício não pode prejudicar outras pessoas. No entanto, no caso da escravidão, não existe margem para flexibilização: ela é sempre proibida, independentemente da situação.

O artigo quinto segue essa mesma lógica ao afirmar que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Assim como no caso da escravidão, trata-se também de um direito humano absoluto.

A vedação à tortura é total, não podendo ser admitida nem mesmo em situações extremas, como guerras ou investigações criminais. Não é permitido, por exemplo, torturar alguém para obter informações ou confissões, pois isso viola diretamente a dignidade humana.

Esse princípio também foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, estando previsto no artigo 5º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, que assegura que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso demonstra como os valores da declaração foram internalizados, tornando-se normas fundamentais dentro do sistema jurídico nacional.

O artigo sexto estabelece que todo ser humano tem o direito de ser reconhecido, em todos os lugares, como pessoa perante a lei. Esse reconhecimento é essencial, pois garante que todo indivíduo seja considerado sujeito de direitos e deveres, independentemente de onde esteja.

Sem esse reconhecimento, a própria ideia de direitos humanos perderia sentido, já que a pessoa não seria vista como titular de direitos. Nesse contexto, fala-se do ser humano enquanto pessoa física, ou seja, o indivíduo em sua condição humana, embora o direito também reconheça a existência de pessoas jurídicas em outras situações.

O artigo sétimo reforça a igualdade ao afirmar que todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei.

Além disso, assegura proteção contra qualquer discriminação que viole os princípios da declaração, bem como contra qualquer incitação a esse tipo de discriminação. Isso amplia a proteção não apenas contra atos discriminatórios diretos, mas também contra comportamentos que incentivem ou promovam a discriminação, fortalecendo a ideia de igualdade jurídica.

O artigo oitavo trata do direito de toda pessoa a receber dos tribunais nacionais competentes um remédio efetivo contra atos que violem seus direitos fundamentais, desde que esses direitos estejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.

Esse dispositivo está diretamente relacionado ao direito ao devido processo legal, garantindo que qualquer violação de direitos possa ser levada ao Judiciário e devidamente analisada, com a aplicação de mecanismos que assegurem justiça. Trata-se de uma garantia essencial para a efetividade dos direitos humanos, pois não basta que eles existam formalmente, é necessário que haja meios para protegê-los quando são desrespeitados.

Por fim, o artigo nono estabelece que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Isso significa que qualquer restrição à liberdade deve obedecer a critérios legais e seguir os procedimentos estabelecidos pelo direito. Não é permitido que alguém seja privado de sua liberdade de forma injustificada ou sem o devido processo legal.

Para que haja prisão, detenção ou exílio, é necessário que todas as etapas legais sejam respeitadas, incluindo investigação, julgamento e decisão fundamentada. Dessa forma, o artigo reforça a proteção contra abusos de poder e garante que a liberdade individual não seja violada de maneira arbitrária.

Artigo 4

Ninguém será mantido em **escravidão ou servidão**; a **escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas**.

Artigo 5

Ninguém será submetido à **tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante**.

Artigo 6

Todo ser humano tem o **direito de ser**, em todos os lugares, **reconhecido como pessoa perante a lei**.

Artigo 7

Todos são iguais perante a lei e têm **direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei**. Todos têm **direito a igual proteção contra qualquer discriminação** que viole a presente Declaração e contra **qualquer incitamento a tal discriminação**.

Artigo 8

Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes **remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais** que lhe sejam **reconhecidos pela constituição ou pela lei**.

Artigo 9

Ninguém será **arbitrariamente preso, detido ou exilado**.

O artigo décimo estabelece que todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública, conduzida por um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres ou sobre qualquer acusação criminal que recaia contra ele.

Esse dispositivo reforça uma garantia essencial dentro do sistema de justiça: o julgamento deve ocorrer de forma transparente e equilibrada, assegurando que nenhuma das partes seja prejudicada por interesses ocultos ou favorecimentos indevidos. A exigência de um tribunal independente e imparcial significa que o julgador não pode ter qualquer tipo de vínculo, interesse ou relação com as partes envolvidas no processo.

Caso se comprove que há parcialidade, ou seja, que o juiz não atua de maneira neutra, isso compromete a legitimidade da decisão e pode levar à nulidade do processo, pois a justiça só se concretiza quando há imparcialidade na análise dos fatos.

O artigo décimo primeiro aprofunda as garantias relacionadas ao processo penal e apresenta dois pontos fundamentais. O primeiro deles afirma que todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade seja comprovada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.

Isso significa que ninguém pode ser considerado culpado antes de uma decisão definitiva. Durante todo o processo, o acusado deve ter a oportunidade de se defender plenamente, utilizando todos os meios legais disponíveis. Essa ideia é conhecida como presunção de inocência, um dos pilares do direito penal moderno, que impede condenações precipitadas e protege o indivíduo contra abusos.

Essa garantia também está presente no ordenamento jurídico brasileiro, que estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O trânsito em julgado ocorre quando não há mais possibilidade de recurso, ou seja, quando a decisão se torna definitiva.

Enquanto ainda houver a possibilidade de recorrer, mantém-se a presunção de inocência, reforçando a proteção ao indivíduo até o esgotamento de todas as instâncias judiciais.

O segundo ponto do artigo décimo primeiro trata da impossibilidade de responsabilizar alguém por uma conduta que, no momento em que foi praticada, não era considerada crime pelo direito nacional ou internacional. Além disso, estabelece que não pode ser aplicada uma pena mais severa do que aquela prevista no momento da prática do ato.

Esse princípio é conhecido como irretroatividade da lei penal, que impede que uma nova lei seja aplicada para prejudicar alguém por fatos ocorridos anteriormente. Em outras palavras, a pessoa só pode ser julgada com base na lei vigente à época do fato.

Enquanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos adota uma posição rígida ao afirmar que a lei penal não retroage, o ordenamento jurídico brasileiro admite uma exceção importante: a lei pode retroagir quando for para beneficiar o réu. Isso significa que, se uma nova lei for mais favorável, ela pode ser aplicada mesmo a fatos passados, ampliando a proteção ao indivíduo.

O artigo décimo segundo trata da proteção à vida privada e estabelece que ninguém será sujeito a interferências em sua vida pessoal, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Esse dispositivo reconhece o direito de cada pessoa de viver sua vida de forma autônoma, sem invasões indevidas ou intromissões arbitrárias.

A proteção à privacidade é essencial para garantir a liberdade individual, permitindo que cada pessoa construa sua vida, suas relações e suas escolhas sem sofrer interferências externas injustificadas.

Além disso, o artigo assegura que todos têm direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques, o que significa que o Estado deve atuar para impedir violações à vida privada e, quando elas ocorrerem, deve oferecer mecanismos de reparação.

Dessa forma, reforça-se a ideia de que cada indivíduo tem o direito de conduzir sua própria existência, escolher suas relações e viver em seu ambiente familiar com dignidade e segurança, sem ser alvo de ingerências indevidas ou ataques à sua integridade moral.

Artigo 10

Todo ser humano tem direito, em **plena igualdade**, a uma **justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial**, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.

Artigo 11

1. **Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei**, em julgamento público no qual lhe tenham sido **asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa**.
2. **Ninguém** poderá ser **culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional**. Também **não será imposta pena mais forte de que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso**.

Artigo 12

Ninguém será sujeito à **interferência na sua vida privada**, na sua **família**, no seu **lar** ou na sua correspondência, **nem a ataque à sua honra e reputação**. **Todo ser humano** tem **direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques**.

O artigo décimo terceiro apresenta dois pontos centrais relacionados à liberdade de locomoção e de residência. O primeiro item estabelece que todo ser humano tem direito à liberdade de movimento e de residência dentro das fronteiras de cada Estado. Essa previsão garante o chamado direito de ir, vir e permanecer, ou seja, a possibilidade de circular livremente e escolher onde morar dentro do próprio país.

Quando se fala em “Estado” nesse contexto, não se está tratando de divisões internas como estados ou municípios, mas sim do país como um todo. Isso significa que qualquer pessoa pode, dentro das fronteiras do seu país, escolher livremente onde viver, sem sofrer restrições arbitrárias.

A liberdade de residência permite que alguém decida morar em qualquer região do território nacional, conforme suas preferências, necessidades ou oportunidades, sem depender de autorização estatal para isso.

Da mesma forma, a liberdade de movimento assegura que a pessoa possa se deslocar dentro do país sem impedimentos injustificados, reforçando a ideia de autonomia individual. No entanto, essa liberdade possui um limite importante quando se trata do âmbito internacional.

Fora das fronteiras do próprio país, essa liberdade não é absoluta, pois cada Estado possui regras próprias para entrada e permanência de estrangeiros. Assim, para ingressar em outro país, muitas vezes é necessário cumprir requisitos como a obtenção de visto ou autorização específica.

O segundo item do artigo décimo terceiro complementa essa garantia ao afirmar que todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a ele regressar. Isso significa que ninguém pode ser impedido de sair do seu país ou de retornar a ele, reforçando a liberdade individual de deslocamento em âmbito internacional.

Ainda que existam regras para entrada em outros países, o direito de sair do próprio território e de retornar a ele é assegurado como uma garantia fundamental, protegendo o indivíduo contra restrições arbitrárias que possam limitar sua liberdade de locomoção.

Artigo 13

1. **Todo ser humano** tem direito à **liberdade de locomoção e residência** dentro das fronteiras de cada Estado.
2. **Todo ser humano** tem o direito de **deixar qualquer país, inclusive o próprio e a esse regressar**.

O artigo décimo quarto trata do direito de asilo e apresenta duas situações importantes que demonstram como esse direito funciona na prática. No primeiro item, estabelece-se que toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países.

Isso significa que, quando alguém sofre perseguições injustas, especialmente por motivos políticos, religiosos ou ideológicos, pode buscar proteção em outro país, tentando reconstruir sua vida em um ambiente seguro. Esse direito está diretamente ligado à proteção da dignidade humana, pois impede que indivíduos sejam obrigados a permanecer em locais onde sua integridade ou liberdade estejam ameaçadas.

No entanto, esse direito não é absoluto, e isso fica claro no segundo item do mesmo artigo. Ele determina que o direito de buscar e usufruir de asilo não pode ser invocado em casos de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.

Isso significa que, se uma pessoa está sendo procurada por ter cometido um crime comum, como roubo, homicídio ou qualquer outra infração penal, essa perseguição é considerada legítima. Nesse caso, não se trata de uma perseguição injusta, mas sim da aplicação da lei, e por isso não há direito ao asilo.

Essa distinção evidencia que os direitos humanos, em muitos casos, são relativos e não absolutos. O direito ao asilo existe para proteger pessoas contra perseguições arbitrárias, mas não pode ser utilizado como um mecanismo para evitar a responsabilização por atos ilícitos. Portanto, quando a perseguição é legítima, baseada na prática de um crime, o indivíduo não pode se valer desse direito para fugir das consequências legais de seus atos.

Já o artigo décimo quinto aborda a questão da nacionalidade, reconhecendo que todo ser humano tem direito a possuir uma nacionalidade.

A nacionalidade é um elemento fundamental da identidade jurídica de uma pessoa, pois estabelece seu vínculo com um determinado Estado, garantindo acesso a direitos e proteção legal. Sem nacionalidade, o indivíduo pode se tornar apátrida, ou seja, sem reconhecimento formal por qualquer país, o que gera uma série de dificuldades no exercício de direitos básicos.

O segundo item desse artigo reforça a proteção desse direito ao afirmar que ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudá-la. Isso significa que o Estado não pode, de forma injustificada ou abusiva, retirar a nacionalidade de uma pessoa, pois isso comprometeria diretamente sua condição de sujeito de direitos.

Além disso, também se garante que o indivíduo tenha a possibilidade de alterar sua nacionalidade, caso assim deseje e desde que cumpra os requisitos legais estabelecidos pelos países envolvidos.

Dessa forma, o artigo assegura tanto a existência de um vínculo jurídico com um Estado quanto a liberdade de modificar esse vínculo, sempre protegendo o indivíduo contra arbitrariedades e garantindo que sua condição de cidadão não seja utilizada como instrumento de exclusão ou punição indevida.

Artigo 14

1. **Todo ser humano**, vítima de **perseguição**, tem o **direito de procurar e de gozar asilo em outros países**.
2. Esse direito **não pode ser invocado** em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.

Artigo 15

1. **Todo ser humano** tem **direito a uma nacionalidade**.
2. **Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade**, nem do **direito de mudar de nacionalidade**.

Dando continuidade ao estudo, o artigo décimo sexto trata especificamente dos direitos relacionados à família, inserindo-se no campo dos direitos de segunda geração, que abrangem os direitos sociais, econômicos e culturais. Nesse contexto, os direitos de família são considerados direitos sociais, pois dizem respeito à organização da vida em sociedade e às relações fundamentais entre as pessoas.

O primeiro item estabelece que todas as pessoas em idade de maioridade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Além disso, garante que essas pessoas possuem iguais direitos em relação ao casamento, à sua duração e também à sua dissolução.

A referência à maioridade é importante porque a declaração não fixa uma idade específica, deixando essa definição a cargo de cada país. Isso ocorre porque a idade considerada como maioridade pode variar conforme o ordenamento jurídico de cada Estado. O ponto central é que a pessoa, ao atingir essa fase, tenha capacidade de compreensão e discernimento suficientes para assumir as responsabilidades que envolvem o casamento e a formação de uma família.

O segundo item reforça a necessidade do livre e pleno consentimento dos noivos para que o casamento seja válido. Isso significa que o matrimônio não pode ocorrer de forma forçada ou sob qualquer tipo de coação. Caso não haja consentimento de uma das partes, o casamento não é considerado legítimo. Esse aspecto protege a liberdade individual e impede práticas que violem a autonomia das pessoas nas decisões sobre sua vida afetiva e familiar.

O terceiro item afirma que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade, devendo ser protegida tanto pela sociedade quanto pelo Estado. Isso demonstra o reconhecimento da família como base da organização social, justificando a necessidade de políticas e normas que assegurem sua proteção e desenvolvimento.

Na sequência, o artigo décimo sétimo trata do direito à propriedade, apresentando dois pontos principais. O primeiro afirma que todo ser humano tem direito à propriedade, podendo exercê-lo individualmente ou em associação com outras pessoas. Isso significa que a propriedade pode ser tanto individual quanto coletiva.

O segundo ponto estabelece que ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade, ou seja, não pode haver retirada injustificada ou abusiva de bens pertencentes a alguém.

Esse direito também é reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no artigo 5º da Constituição, que garante o direito à propriedade e reforça sua proteção. A ideia central é que o indivíduo tenha segurança jurídica sobre aquilo que possui, não podendo sofrer intervenções arbitrárias do Estado ou de terceiros sem fundamento legal.

O artigo décimo oitavo aborda a liberdade de pensamento, de consciência e de religião, garantindo que todo ser humano tenha o direito de formar suas próprias convicções e crenças. Esse direito inclui não apenas a liberdade de possuir uma religião, mas também a possibilidade de mudá-la a qualquer momento, de acordo com a vontade do indivíduo.

Além disso, assegura-se o direito de manifestar essa religião ou crença por meio do ensino, da prática, do culto e da observância, podendo isso ocorrer tanto de forma individual quanto coletiva, em ambientes públicos ou privados.

Essa liberdade é ampla e protege inclusive o direito de não ter religião alguma, reforçando a autonomia individual no campo das crenças. No caso brasileiro, esse princípio também está presente na Constituição, que garante a liberdade de consciência e de crença, assegura o livre exercício dos cultos religiosos e protege os locais de culto e suas práticas.

Isso está relacionado ao fato de o Estado ser laico, ou seja, não adotar uma religião oficial e garantir que todas as pessoas possam exercer livremente suas convicções, sem imposições ou discriminações.

Artigo 16

1. Os homens e mulheres de **maior idade**, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, **têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família**. Gozam de **iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução**.
2. O **casamento não será válido** senão com o **livre e pleno consentimento dos nubentes**.
3. A **família** é o **núcleo natural e fundamental** da **sociedade** e tem **direito à proteção da sociedade e do Estado**.

Artigo 17

1. **Todo ser humano** tem **direito à propriedade, só ou em sociedade com outros**.
2. **Ninguém** será **arbitrariamente privado de sua propriedade**.

Artigo 18

Todo ser humano tem **direito à liberdade de pensamento, consciência e religião**; esse direito inclui a **liberdade de mudar de religião ou crença** e a **liberdade de manifestar essa religião ou crença** pelo **ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular**.

O artigo décimo nono estabelece que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão, garantindo que cada pessoa possa formar suas próprias ideias e manifestá-las livremente. Esse direito inclui não apenas a possibilidade de ter opiniões sem sofrer interferência, mas também de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras.

Isso significa que a liberdade de expressão não se limita ao espaço interno de um país, podendo ultrapassar barreiras geográficas, o que hoje se torna ainda mais evidente com os meios de comunicação e a internet.

No entanto, apesar de sua importância, a liberdade de opinião e de expressão não é um direito absoluto, mas sim relativo. Isso ocorre porque o exercício desse direito encontra limites quando passa a afetar os direitos de outras pessoas.

Quando a manifestação de uma opinião ultrapassa esse limite e passa a prejudicar terceiros, seja ofendendo, discriminando ou impedindo que outra pessoa exerça seus próprios direitos, deixa de ser um exercício legítimo da liberdade. Portanto, embora exista ampla liberdade para expressar pensamentos e ideias, essa liberdade deve ser exercida com responsabilidade e respeito aos demais.

Essa mesma garantia aparece no ordenamento jurídico brasileiro, que assegura a liberdade de manifestação do pensamento, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura ou necessidade de licença. Ainda assim, essa liberdade também encontra limites, justamente para evitar abusos que possam comprometer outros direitos fundamentais.

Já o artigo vigésimo trata da liberdade de reunião e de associação. Ele estabelece, em primeiro lugar, que todo ser humano tem o direito de se reunir e de se associar pacificamente.

Isso significa que as pessoas podem se organizar em grupos, participar de manifestações, protestos ou qualquer tipo de reunião coletiva, desde que essas atividades ocorram de forma pacífica, sem violência ou desordem. Essa liberdade é essencial para a vida em sociedade, pois permite a expressão coletiva de ideias, interesses e reivindicações.

O segundo ponto do artigo reforça que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. A associação deve ser sempre voluntária, baseada na livre escolha do indivíduo. Isso garante que ninguém seja forçado a integrar grupos, organizações ou movimentos contra sua vontade, preservando a autonomia individual. Assim, ao mesmo tempo em que se assegura o direito de se associar, também se protege o direito de não se associar.

Essas garantias também estão presentes no sistema jurídico brasileiro, que prevê o direito de reunião e de associação, desde que exercidos de forma pacífica e sem caráter compulsório. Dessa forma, o artigo vigésimo reforça a importância da liberdade coletiva, mas sempre vinculada à voluntariedade e à convivência pacífica, elementos essenciais para o equilíbrio social e o respeito aos direitos humanos.

Artigo 19

Todo ser humano tem **direito à liberdade de opinião e expressão**; esse direito inclui a **liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras**.

Artigo 20

1. **Todo ser humano** tem **direito à liberdade de reunião e associação pacífica**.
2. **Ninguém** pode ser **obrigado a fazer parte de uma associação**.

O artigo vigésimo primeiro trata dos direitos políticos e apresenta três aspectos fundamentais relacionados à participação do indivíduo na vida política do seu país. O primeiro item estabelece que todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, seja diretamente, seja por intermédio de representantes livremente escolhidos.

Essa participação direta pode ocorrer por meio de instrumentos como plebiscitos, referendos, audiências públicas ou até mesmo pela ocupação de cargos públicos, quando a própria pessoa se candidata e passa a exercer funções dentro do governo. Já a participação indireta acontece principalmente por meio do voto, quando o indivíduo escolhe seus representantes, que irão atuar em seu nome na condução dos assuntos públicos.

O segundo item reforça que todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público de seu país. Isso significa que não deve haver discriminação no acesso a cargos públicos, sendo garantida a todos a possibilidade de ingressar no serviço público, desde que atendidos os requisitos legais. Trata-se de uma garantia de igualdade de oportunidades dentro da administração pública.

O terceiro item afirma que a vontade do povo é a base da autoridade do governo. Essa ideia é central para os regimes democráticos, pois estabelece que o poder político emana da população. Essa vontade se expressa por meio de eleições periódicas e legítimas, realizadas com sufrágio universal, voto secreto ou outros mecanismos equivalentes que assegurem a liberdade de escolha.

O sufrágio universal envolve tanto o direito de votar quanto o de ser votado, garantindo ampla participação política. A previsão de diferentes formas de expressão dessa vontade reconhece que cada país pode adotar mecanismos próprios, desde que respeitem a liberdade e a legitimidade do processo.

Na sequência, o artigo vigésimo segundo aborda direitos de natureza social, econômica e cultural, afirmando que todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização desses direitos por meio do esforço nacional e da cooperação internacional.

Esses direitos são considerados indispensáveis para garantir a dignidade humana e o livre desenvolvimento da personalidade. Isso significa que não basta assegurar direitos civis e políticos; é necessário também garantir condições materiais mínimas para que as pessoas possam viver com dignidade, o que inclui acesso a políticas públicas, proteção social e oportunidades de desenvolvimento.

O artigo vigésimo terceiro aprofunda essa dimensão ao tratar dos direitos relacionados ao trabalho, apresentando quatro pontos principais.

O primeiro estabelece que todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Isso significa que o trabalho não deve ser imposto, mas escolhido livremente, e que deve ser exercido em condições adequadas, que respeitem a dignidade do trabalhador.

O segundo ponto garante que todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Esse princípio busca eliminar discriminações, assegurando que pessoas que desempenham a mesma função recebam a mesma remuneração, independentemente de características como gênero ou qualquer outra condição.

O terceiro item estabelece que todo trabalhador tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, capaz de assegurar a si e à sua família uma existência compatível com a dignidade humana. Isso reforça a ideia de que o trabalho deve proporcionar condições mínimas de sobrevivência digna. Caso necessário, outros meios de proteção social podem ser utilizados para complementar essa garantia, mas a remuneração adequada é um elemento essencial.

Por fim, o quarto item assegura o direito de organizar sindicatos e de neles ingressar para a proteção dos próprios interesses. Isso garante aos trabalhadores a possibilidade de se unirem coletivamente para defender seus direitos, negociar melhores condições de trabalho e buscar melhorias em sua situação profissional.

Assim, esses artigos evidenciam a importância não apenas da participação política, mas também da garantia de condições sociais e econômicas adequadas, mostrando que a dignidade humana depende tanto da liberdade quanto de condições concretas de vida.

Artigo 21

1. **Todo ser humano** tem o **direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos.**
2. **Todo ser humano** tem **igual direito de acesso ao serviço público do seu país.**
3. **A vontade do povo será a base da autoridade do governo;** essa vontade será **expressa em eleições periódicas e legítimas**, por **sufrágio universal**, por **voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.**

Artigo 22

Todo ser humano, como **membro da sociedade**, tem **direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.**

Artigo 23

1. **Todo ser humano** tem **direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.**
2. **Todo ser humano**, sem qualquer distinção, tem **direito a igual remuneração por igual trabalho.**
3. **Todo ser humano** que **trabalha** tem **direito a uma remuneração justa e satisfatória** que lhe assegure, assim como à sua família, uma **existência compatível com a dignidade humana** e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.
4. **Todo ser humano** tem **direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus interesses**

O artigo vigésimo quarto trata do direito ao repouso e ao lazer, estabelecendo que todo ser humano tem direito a períodos de descanso, incluindo a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. Esse dispositivo se insere no conjunto dos direitos trabalhistas, que fazem parte dos direitos de segunda dimensão, voltados à garantia de condições dignas de vida.

Um ponto importante é que a declaração não fixa um número específico de horas de trabalho ou de dias de férias, justamente porque reconhece que cada país possui autonomia para definir esses parâmetros conforme sua realidade. O que se exige é que exista um limite razoável para a jornada de trabalho e que as férias sejam periódicas e remuneradas, garantindo ao trabalhador tempo para descanso, recuperação física e convivência social.

O artigo vigésimo quinto amplia essa proteção ao tratar das condições mínimas necessárias para uma vida digna. Ele afirma que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar. Isso inclui elementos essenciais como alimentação, vestuário, moradia, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis.

Além disso, também abrange a segurança em situações de vulnerabilidade, como desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou qualquer outra circunstância que leve à perda dos meios de subsistência fora do controle da pessoa. Esse conjunto de garantias está diretamente ligado à ideia de mínimo existencial, ou seja, o conjunto de condições básicas necessárias para que a dignidade humana seja preservada.

O segundo ponto desse artigo trata da proteção especial à maternidade e à infância, reconhecendo que esses grupos necessitam de cuidados diferenciados. Estabelece-se que tanto a maternidade quanto a infância têm direito a assistência especial, e que todas as crianças, independentemente de terem nascido dentro ou fora do matrimônio, devem gozar da mesma proteção social.

Essa previsão foi especialmente relevante no contexto histórico em que foi criada, pois buscava combater discriminações que eram comuns à época, garantindo igualdade de direitos a todas as crianças.

O artigo vigésimo sexto trata do direito à educação e apresenta três aspectos fundamentais. O primeiro estabelece que todo ser humano tem direito à educação, que deve ser gratuita pelo menos nos níveis elementares e fundamentais.

Além disso, o ensino fundamental deve ser obrigatório, a educação técnica e profissional deve ser amplamente disponibilizada e o acesso ao ensino superior deve ser garantido a todos com base no mérito. Isso significa que o acesso à educação superior deve ocorrer de forma igualitária, mas considerando critérios de capacidade e desempenho, e não privilégios ou discriminações.

O segundo ponto aborda a finalidade da educação, afirmando que ela deve estar orientada para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e para o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais.

A educação também deve promover a compreensão, a tolerância e a amizade entre as nações e entre diferentes grupos sociais, raciais e religiosos, contribuindo para a construção de uma cultura de paz. Dessa forma, a educação não é vista apenas como um meio de aquisição de conhecimento técnico, mas como um instrumento essencial para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com os valores humanos.

Por fim, o terceiro item estabelece que os pais têm prioridade no direito de escolher o tipo de educação que será oferecida aos seus filhos. Isso reforça a autonomia familiar na formação educacional das crianças, garantindo que os responsáveis possam decidir, dentro das possibilidades legais, qual modelo educacional consideram mais adequado para o desenvolvimento dos filhos.

Artigo 24

Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas.

Artigo 25

1. **Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.**

2. A **maternidade** e a **infância** têm **direito a cuidados e assistência especiais**. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social.

O artigo vigésimo sexto, ao tratar do direito à educação, evidencia que esse direito não se limita apenas à Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também está amplamente incorporado aos ordenamentos jurídicos internos, como ocorre no Brasil.

Na Constituição Federal, por exemplo, esse direito aparece de forma detalhada nos artigos 205 a 210, dentro do capítulo que trata da ordem social, demonstrando que os direitos e garantias fundamentais não estão concentrados apenas em um único dispositivo, mas distribuídos ao longo de todo o texto constitucional.

Na sequência, o artigo vigésimo sétimo aborda os direitos culturais e apresenta dois pontos principais. O primeiro estabelece que todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de desfrutar das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios.

Isso significa que o acesso à cultura, à produção artística e ao desenvolvimento científico deve ser garantido a todos, permitindo que as pessoas não apenas consumam cultura, mas também participem ativamente dela.

O segundo ponto assegura que todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de suas produções científicas, literárias ou artísticas. Isso está diretamente relacionado à proteção da autoria e dos direitos intelectuais, garantindo que quem cria tenha seus direitos reconhecidos e protegidos.

Esses direitos culturais também encontram respaldo na Constituição brasileira, que trata da promoção e proteção da cultura e do patrimônio cultural em diversos dispositivos, reforçando a importância do acesso e da valorização das manifestações culturais.

O artigo vigésimo oitavo estabelece que todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional na qual os direitos e liberdades previstos na declaração possam ser plenamente realizados. Esse dispositivo reforça a ideia de que não basta reconhecer direitos no plano teórico; é necessário que exista uma estrutura social e internacional capaz de garantir sua efetivação.

Trata-se, portanto, de um compromisso coletivo, que envolve tanto os Estados quanto a comunidade internacional, no sentido de criar condições reais para a concretização desses direitos.

O artigo vigésimo nono introduz a noção de que, além de direitos, os indivíduos também possuem deveres em relação à comunidade. O primeiro ponto afirma que todo ser humano tem deveres para com a coletividade, pois é nela que o livre e pleno desenvolvimento da personalidade se torna possível. Isso demonstra que os direitos humanos não se sustentam isoladamente, mas dependem da convivência social.

O segundo ponto estabelece que, no exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa está sujeita às limitações determinadas pela lei. Essas limitações existem para garantir o reconhecimento e o respeito aos direitos dos outros, bem como para atender às exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar em uma sociedade democrática.

Isso reforça a ideia de que os direitos não são absolutos em sua totalidade, pois encontram limites quando entram em conflito com os direitos de outras pessoas ou com interesses coletivos relevantes.

O terceiro ponto determina que os direitos e liberdades não podem, em nenhuma hipótese, ser exercidos de forma contrária aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Isso significa que o exercício dos direitos deve estar sempre alinhado com os valores que orientam a comunidade internacional, especialmente aqueles voltados à paz, à dignidade e à cooperação entre os povos.

Por fim, o artigo trigésimo encerra a declaração ao afirmar que nenhuma de suas disposições pode ser interpretada como autorização para que qualquer Estado, grupo ou pessoa pratique atos destinados à destruição dos direitos e liberdades nela estabelecidos.

Esse dispositivo funciona como uma cláusula de proteção, impedindo interpretações distorcidas que possam enfraquecer ou anular os direitos previstos. Em outras palavras, não é permitido utilizar a própria declaração como justificativa para violar direitos humanos.

Assim, ao percorrer todos os artigos, torna-se possível perceber que a Declaração Universal dos Direitos Humanos forma um sistema completo e interligado de garantias, que vai desde as liberdades individuais até os direitos sociais, culturais e políticos, sempre com o objetivo central de proteger a dignidade humana.

Artigo 26

1. **Todo ser humano** tem **direito à instrução**. A instrução será **gratuita**, pelo menos nos **graus elementares e fundamentais**. A **instrução elementar será obrigatória**. A instrução **técnico-profissional será acessível a todos**, bem como a **instrução superior**, esta baseada no mérito.
2. A instrução será **orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana** e do **fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais**. A instrução promoverá a **compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos** e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da **manutenção da paz**.
3. Os **país** têm **prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos**.

Artigo 27

1. **Todo ser humano** tem o direito de **participar livremente da vida cultural da comunidade**, de **fruir as artes** e de participar do **progresso científico e de seus benefícios**.
2. **Todo ser humano** tem direito à **proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica literária ou artística da qual seja autor**.

Artigo 28

Todo ser humano tem direito a uma **ordem social e internacional** em que os **direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados**.

Artigo 29

1. **Todo ser humano** tem **deveres para com a comunidade**, na qual o **livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível**.
2. No exercício de seus direitos e liberdades, **todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei**, exclusivamente com o fim de **assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem** e de **satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática**.
3. Esses direitos e liberdades **não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas**.

Artigo 30

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos.



Veja como foi cobrado!

1) CEBRASPE (CESPE) - 2025 - Técnico Judiciário (TRF 6ª Região)/Administrativa/Administrativa

Julgue o item a seguir, referente aos sistemas de proteção dos direitos humanos e à Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH).

A DUDH prevê a gratuidade de instrução pelo menos nos graus elementares e fundamentais.

- ☐ Certo
☐ Errado

COMETÁRIO:

Trata-se de uma questão no formato certo ou errado que aborda os sistemas de proteção dos direitos humanos, com foco específico na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A afirmação apresentada diz que a Declaração prevê a gratuidade da instrução pelo menos nos graus elementares e fundamentais, e essa afirmação está **correta**.

Isso se justifica pelo que está expressamente previsto no artigo 26, item 1, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece que toda pessoa tem direito à educação. Ao desenvolver esse direito, o dispositivo deixa claro que a educação, pelo menos em seus níveis elementares e fundamentais, deve ser gratuita, garantindo assim um acesso mínimo universal à formação básica.

Além disso, o mesmo artigo também trata de outros níveis de ensino. A educação técnico-profissional deve ser generalizada, ou seja, disponibilizada de forma ampla à população, enquanto a educação superior deve ser acessível a todos. No entanto, há uma condição importante nesse ponto: o acesso ao ensino superior deve ocorrer com base no mérito.

Isso significa que, embora todos tenham o direito de concorrer, a entrada depende de critérios de avaliação, como exames e processos seletivos, que buscam medir a capacidade e o desempenho dos candidatos.

Dessa forma, ao afirmar que a Declaração prevê a gratuidade da instrução nos níveis elementares e fundamentais, o item está em perfeita conformidade com o texto do artigo 26, item 1, razão pela qual deve ser julgado como correto.

GABARITO: CERTO.

2) CEBRASPE (CESPE) - 2025 - Técnico Judiciário (TRF 6ª Região)/Administrativa/Administrativa

Julgue o item a seguir, referente aos sistemas de proteção dos direitos humanos e à Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH).

Segundo a DUDH, o direito de procurar e de gozar asilo em outros países é garantido a todo ser humano, em quaisquer condições.

- () Certo
- () Errado

COMETÁRIO:

Trata-se de mais uma questão no formato certo ou errado sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, especificamente em relação ao direito de procurar e gozar asilo em outros países. A afirmação apresentada diz que esse direito é garantido a todo ser humano em quaisquer condições, e isso está **incorreto**.

O equívoco da afirmação está justamente na expressão “em quaisquer condições”, pois a Declaração não prevê esse direito de forma absoluta.

O artigo 14, item 1, estabelece que toda pessoa tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, mas isso ocorre em uma situação específica: quando essa pessoa é vítima de perseguição. Ou seja, o direito ao asilo está condicionado à existência de perseguição, não sendo aplicável de maneira irrestrita.

Além disso, há uma limitação importante prevista no item 2 do mesmo artigo. Esse dispositivo determina que o direito de buscar e gozar asilo não pode ser invocado nos casos em que a perseguição seja legitimamente motivada pela prática de crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.

Isso significa que, se uma pessoa está sendo procurada ou perseguida de forma legítima pelas autoridades por ter cometido um crime, ela não pode utilizar o direito de asilo como forma de escapar das consequências jurídicas de seus atos.

Assim, o direito ao asilo existe, mas depende de uma condição específica, que é a perseguição injusta, e ainda sofre restrições quando se trata de perseguições legítimas decorrentes de crimes. Por isso, a afirmação de que esse direito é garantido em quaisquer condições está incorreta, devendo o item ser julgado como errado.

Erro da assertiva: Segundo a DUDH, o direito de procurar e de gozar asilo em outros países é garantido a todo ser humano, ~~em quaisquer condições~~.

GABARITO: ERRADO.

3) CEBRASPE (CESPE) - 2025 - Analista Judiciário (TRF 6ª Região)/Administrativa/Administrativa

Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e a Agenda 2030 da ONU, julgue o item a seguir.

A DUDH assegura a todo ser humano o direito a uma nacionalidade e veda a sua supressão arbitrária.

- () Certo
- () Errado

COMETÁRIO:

Trata-se de uma questão de certo ou errado que envolve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, além de mencionar a teoria geral dos direitos fundamentais e a Agenda 2030, embora o foco direto do item esteja no conteúdo da própria Declaração. A afirmação diz que a DUDH assegura a todo ser humano o direito a uma nacionalidade e veda a sua supressão arbitrária, e essa afirmação está **correta**.

Isso encontra fundamento no artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No item 1 desse artigo, está previsto que todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, o que garante que nenhuma pessoa deve ser considerada sem vínculo jurídico com um Estado, evitando situações de apatridia. Essa primeira parte corresponde exatamente ao que foi afirmado no item da questão.

Já no item 2 do mesmo artigo, há a complementação dessa proteção ao estabelecer que ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade.

Ou seja, o Estado não pode retirar a nacionalidade de uma pessoa de forma injustificada, sem base legal ou de maneira abusiva. Além disso, o dispositivo também assegura que ninguém pode ser privado do direito de mudar de nacionalidade, o que reforça a liberdade individual nesse aspecto.

Assim, a Declaração não apenas garante o direito a possuir uma nacionalidade, como também protege o indivíduo contra a perda arbitrária desse vínculo e assegura a possibilidade de alteração, caso a pessoa assim deseje, desde que respeitadas as normas legais. Por essa razão, o item apresentado está em conformidade com o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos e deve ser julgado como correto.

GABARITO: CERTO.

4) FUNDATEC - 2025 - Educador Físico Social (Pref Tangará da S)

No contexto da Educação Física, é fundamental promover aulas que sejam antirracistas, antissexistas e inclusivas, para combater todas as formas de discriminação que ainda persistem em nossa sociedade. Conhecer e promover os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é essencial para a construção de uma sociedade justa e igualitária. A DUDH destaca a importância da educação para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e para o fortalecimento dos direitos humanos. De acordo com a DUDH, sobre o direito à instrução, assinale a alternativa correta.

- a) Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos.
- b) A instrução na educação prisional promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, o que não se aplica à educação em geral.

c) A instrução técnico-profissional será acessível à maioria, bem como a instrução superior baseada na equidade em detrimento do mérito.

d) A instrução será gratuita, pelo menos nos graus avançados de ensino superior.

COMETÁRIO:

A questão apresenta um enunciado que relaciona a educação física a valores como inclusão, combate à discriminação e promoção dos direitos humanos, destacando o papel da educação no desenvolvimento da personalidade humana e no fortalecimento do respeito aos direitos fundamentais.

Em seguida, solicita a identificação da alternativa correta com base no que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos sobre o direito à instrução.

A **alternativa correta é a letra A**, pois está em conformidade com o artigo 26, item 3, da Declaração. Esse dispositivo estabelece que os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos.

Isso significa que, embora o Estado tenha o dever de garantir o acesso à educação, cabe primeiramente aos pais decidir qual tipo de formação desejam para seus filhos, respeitando suas convicções e valores.

As demais alternativas apresentam incorreções quando comparadas ao texto da Declaração. A ideia de que a promoção da compreensão, tolerância e amizade entre nações e grupos raciais ou religiosos se aplicaria apenas à educação prisional está equivocada, pois essa diretriz é voltada à educação de forma geral, conforme previsto no artigo 26, item 2.

Também está incorreta a afirmação de que a educação técnico-profissional seria acessível apenas à maioria, já que o texto estabelece que ela deve ser acessível a todos.

Da mesma forma, a educação superior não é baseada na equidade em detrimento do mérito, mas sim no mérito. Por fim, a gratuidade da instrução não se refere aos graus avançados do ensino superior, mas, no mínimo, aos níveis elementares e fundamentais.

Dessa forma, ao confrontar cada alternativa com o que efetivamente está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, conclui-se que apenas a letra A está correta.

GABARITO: ALTERNATIVA A.

Resumo

1. Conceito geral da Declaração

- Estabelece direitos básicos para todos os seres humanos
- Aplica-se sem distinção de:
 - Raça
 - Cor
 - Sexo
 - Religião
 - Condição social
- Fundamenta-se na ideia de que todos nascem:
 - Livres
 - Iguais em dignidade e direitos

- Parâmetro internacional

2. Contexto histórico

- Surge após a Segunda Guerra Mundial
- Objetivo:
 - Evitar novas atrocidades
 - Garantir a paz mundial
- Aprovada pela ONU:
 - Resolução 217 A
 - Data: 10 de dezembro de 1948
- ONU criada em 1945 (atenção para não confundir)

3. Preâmbulo

- Fundamentos que justificam a criação da declaração:
 - Defesa da dignidade humana (núcleo dos direitos humanos)
 - Reconhecimento de direitos:
 - Iguais
 - Inalienáveis (não podem ser vendidos ou transferidos)
 - Relação com:
 - Liberdade
 - Justiça
 - Paz
- Reação aos atos bárbaros da Segunda Guerra
- Necessidade de:
 - Estado de Direito
 - Cooperação internacional
 - Relações amistosas entre países
- Compromisso dos Estados com os direitos humanos

4. Direitos Humanos: características importantes

- Universalidade → valem para todos
- Inalienabilidade → não podem ser negociados
- Relatividade → podem ter limites
- Absolutos (exceções):
 - Proibição da escravidão
 - Proibição da tortura

5. Gerações dos Direitos Humanos

- 1ª geração → liberdade (direitos civis e políticos)
- 2ª geração → igualdade (direitos sociais, econômicos e culturais)
- 3ª geração → fraternidade (direitos coletivos, como paz)

6. Principais artigos (resumo por tema)

- Artigos 1 a 3 – Direitos fundamentais
 - Liberdade, igualdade e fraternidade

- Não discriminação
- Direito à:
 - Vida
 - Liberdade
 - Segurança
- Artigos 4 e 5 – Direitos absolutos
 - Proibição da escravidão
 - Proibição da tortura
- Artigos 6 a 11 – Garantias jurídicas
 - Reconhecimento como pessoa perante a lei
 - Igualdade perante a lei
 - Direito ao devido processo legal
 - Proibição de prisão arbitrária
 - Tribunal imparcial
 - Presunção de inocência
 - Irretroatividade da lei penal
- Artigo 12 – Vida privada
 - Proteção à:
 - Vida privada
 - Família
 - Honra
 - Correspondência
- Artigo 13 – Liberdade de locomoção
 - Direito de:
 - Ir e vir dentro do país
 - Escolher residência no país
 - Sair e retornar ao país
- Artigo 14 – Asilo
 - Direito de buscar asilo
 - Limitação:
 - Não vale para criminosos comuns
- Artigo 15 – Nacionalidade
 - Direito a ter nacionalidade
 - Proibição de retirada arbitrária
- Artigo 16 – Família
 - Direito ao casamento (com consentimento)
 - Igualdade no casamento
 - Proteção à família

- Artigo 17 – Propriedade
 - Direito à propriedade
 - Proibição de privação arbitrária
- Artigo 18 – Liberdade de religião
 - Liberdade de:
 - Pensamento
 - Consciência
 - Religião
 - Direito de mudar de religião
 - Estado laico
- Artigo 19 – Liberdade de expressão
 - Direito de:
 - Opinar
 - Informar
 - Se expressar
 - Limite:
 - Não pode violar direitos de outros
- Artigo 20 – Reunião e associação
 - Direito de reunião pacífica
 - Associação voluntária (ninguém pode ser obrigado)
- Artigo 21 – Direitos políticos
 - Participação no governo:
 - Direta (ex: plebiscito)
 - Indireta (voto)
 - Sufrágio universal
 - Vontade do povo como base do governo
- Artigos 22 a 26 – Direitos sociais
 - Segurança social
 - Trabalho:
 - Livre escolha
 - Salário justo
 - Igual remuneração
 - Direito a sindicato
 - Repouso e lazer
 - Padrão de vida digno:
 - Saúde
 - Alimentação
 - Moradia

- Proteção à maternidade e infância
- Educação:
 - Gratuita: pelo menos nos graus elementares e fundamentais
 - Obrigatória: instrução elementar
 - Instrução superior: por mérito
- Artigo 27 – Direitos culturais
 - Participação na vida cultural
 - Acesso à ciência
 - Proteção da autoria (direitos autorais)
- Artigo 28 – Ordem social
 - Direito a um sistema que permita efetivar os direitos
- Artigo 29 – Deveres e limites
 - Deveres com a sociedade
 - Direitos limitados pela lei
 - Respeito aos direitos dos outros
- Artigo 30 – Cláusula de proteção
 - Nenhum direito pode ser usado para destruir outros direitos

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
